广西陆元帅食品有限公司“7.7”一般高处坠落死亡事故调查报告

2023-10-15 11:35　来源：陆川县应急管理局

我要收藏 公共资源调

2023年7月7日上午11时30分许，广西陆元帅食品有限公司在对厂房进行吊顶安装时发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，后经医院抢救无效于20

亡。

2023年7月19日上午死者家属到陆川县应急管理局进行报案。7月19日下午陆川县应急管理局联合温泉镇人民政府、住建局等有关部门对事故现场

时根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，县人民政府批准成立广西陆元帅食品

一起高处坠落死亡事故调查组，事故调查组由县纪委监委、温泉镇人民政府、县应急管理局、公安局、人社局、住建局、县总工会组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问有关人员，查明了

原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，

和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1、单位名称：广西陆元帅食品有限公司（以下简称陆元帅公司），统一社会信用代码：91450922MA5QATRC3A；注册地址：陆川县温泉镇向阳路

表人：庞富林；成立日期：2021-03-01；注册资本：500万人民币；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围：许可项目：食品生产（

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；互联网销售（除销售需

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、单位名称：广西嘉有福装饰设计有限公司（以下简称嘉有福公司），统一社会信用代码：91450922MAA7PT1U9U，注册地址：广西壮族自治区

泉镇温汤东路北侧，东环路西侧（吕仁东宅）；法定代表人：黄崇廷，成立日期：2022-10-08；注册资本：500万人民币；企业类型：有限责任公司(

股)；经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修;建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;检验检测服务;特种设备检验检测;建筑物拆除作业（爆破作业

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）;建

建筑材料销售;建筑用石加工;专业设计服务;平面设计;工程管理服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;住宅水电安装维护服务;土石方

窗工程施工;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑工程机械与设备租赁;消防器材销售;消防技术服务;普通机械设备安装服务;环保咨询服务;涂料销售

品）;五金产品零售;地板销售;制冷、空调设备销售;卫生陶瓷制品销售;安防设备销售;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务;特种设备销售;

工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3、单位名称：广西陆川鼎威集成吊顶有限责任公司（以下简称鼎威公司），统一社会信用代码：91450922MA5PLHDJ8M；注册地址：广西壮族

川县温泉镇东山村永忠队；法定代表人：彭会福；成立日期：2020-06-23；注册资本：200万人民币；企业类型：有限责任公司(自然人独资)；经营

制造与销售；销售：五金交电、灯饰、家用电器、装饰材料、建筑材料；室内外装修工程，水电安装工程。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后

动。)。

（二）装修项目概况

1、2023年6月15日陆元帅公司法定代表人庞富林与嘉有福公司签订了装修合同，工程地点：陆川陆元帅食品厂房；委托方式：包工包料，甲方定

由乙方（嘉有福公司）按甲方（庞富林）要求对陆元帅食品厂房天花吊顶进行装饰；工程价款：人民币50000元。在合同中明确规定了双方安全责任。

2、2023年6月19日嘉有福公司吴本武与鼎威公司彭会福通过微信，以每平方59元包工包料的价格将该装修工程转包给鼎威公司，没有签订书面合同

3、2023年6月30日鼎威公司彭会福联系了吕冠辉（系其伙计）问其是否愿意做该吊顶安装业务，在取得吕冠辉同意后，便让他以每天400元的工

2023年7月1日吕冠辉找了林子蓉、黄枝武、黄鸿伟等共4人开展在陆元帅厂房进行吊顶安装，做了两天，因为没有材料停了工。2023年7月6日，为了

让吕冠辉再找多两个人来做工。2023年7月7日，吕冠辉又叫了黄昭淼、黄昭君两人过来做工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年7月7日上午，吕冠辉、黄昭淼、黄昭君在陆元帅厂房大厅安装吊顶，林子蓉、黄枝武、黄鸿伟在陆元帅厂房其中一间办公室内安装吊顶。1

于脚手架底部的轮子坏了，当时正在脚手架第三层约5米高干活的林子蓉和在脚手架第二层干活的黄鸿伟都掉了下来，黄鸿伟扭伤了脚，林子蓉掉到地

去。在外面干活的吕冠辉、黄昭淼、黄昭君等人听到声响后都赶忙跑了进来查看，随即黄枝武拨打了120急救电话。大概过了两到三分钟，林子蓉醒了

正常行走，只是说头有点痛。随即吕冠辉和黄昭君便开车将林子蓉送往陆川县人民医院急诊室就诊，并办理了住院手续。2023年7月9日因林子蓉伤势严第一人民医院就医，于2023年7月18日抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

陆川县应急管理局接到事故报案后，第一时间赶往事故现场勘查，并联合有关部门开展事故善后处置工作。经温泉镇人民政府组织死者家属、三家公未能妥善处理，最终决定通过司法途径解决。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡，无其他人员受伤。

死亡人员：林子蓉，男，汉族，32岁，1991年1月14日出生，家住陆川县沙坡镇和平村*********，身份证号码：450922199101******。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），核定事故直接经济损失约为10万元。

四、事故发生的原因和事故性质

由于事故发生后，因为陆元帅公司、嘉有福公司和鼎威公司未及时上报事故情况，事故现场已经有所破坏，通过对部分当事人陈述以及《建筑施工门安全技术标准》（JGJT128-2019）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）等行业标准，对事故原因和责任进行分析认

（一）事故发生的直接原因

1、工人使用不具备安全条件的脚手架，通过询问，发生事故的脚手架系彭会福租来的，由装修工人自行组装的①，未经过验收合格便使用该脚手装。

2、林子蓉安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动保护用品②，导致进行吊顶安装时从脚手架坠落地面造成脑部受伤，最终因抢救无效死亡。

（二）事故发生的间接原因

1、陆元帅公司未落实企业安全生产主体责任。一是陆元帅公司将装修项目工程发包给不具备装修装饰相关资质的嘉有福公司③；二是未对承包单位安全生产工作进行统一协调、管理④，未开展安全检查，未能及时消除事故隐患。

2、嘉有福公司未落实企业安全生产主体责任。一是嘉有福公司存在违规施工行为，在未取得装饰装修相关工程资质便承接装修项目工程⑤；二是嘉装修工程转包给同样不具备装修装饰相关资质的鼎威公司，未签订书面合同⑥，未签订专门的安全生产管理协议；三是嘉有福公司存在以包代管行为，查，对于鼎威公司使用不符合安全规定的脚手架、工人未佩戴劳保用品等安全隐患，未及时督促整改。

3、鼎威公司未落实企业安全生产主体责任。一是存在违规施工行为，在未取得装饰装修相关工程资质便承接装修项目工程；二是未为现场工人提供国家标准或者行业标准的劳保用品⑦；三是作业现场未采用符合安全生产条件的脚手架；四是未对从业人员进行安全生产教育培训和考核⑧。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，广西陆元帅食品有限公司“7.7”一般高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，现对本起事故有关责任人员和责任单位提出如下处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

林子蓉，安全意识淡薄，未佩戴安全帽等劳动保护用品，导致进行吊顶安装时从脚手架坠落地面造成脑部受伤，对事故的发生负有责任，鉴于其已经究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

庞富林，陆元帅公司法定代表人，未履行安全生产管理职责，未开展安全检查，未能发现施工现场事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人生产法》第九十五条第（一）项⑨的规定，由于该公司未正式对外营业，庞富林2022年度收入为0元，建议不对庞富林进行经济处罚，由县应急管理局对

黄崇廷，嘉有福公司法定代表人，未履行安全生产管理职责，未开展安全检查，未能发现施工现场事故隐患，对事故的发生负

有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，由于该公司未正式对外营业，黄崇廷2022年度收入为0元，建议不对其处罚，由县应急管理局对其警示约谈。

彭会福，鼎威公司法定代表人，未履行安全生产管理职责，未开展安全检查，未能发现施工现场事故隐患，对事故的发生负有责任。依据《中华人民产法》第九十五条第（一）项的规定，由县应急管理局依法依规进行行政处罚。

吕冠辉，装修队负责人，未督促现场工人正确佩戴劳动保护用品，未及时阻止工人使用不具备安全条件的脚手架，对事故的负有责任。建议由鼎威公理，并报县应急管理局备案。

（三）建议给予行政处罚的单位

陆元帅公司，未落实企业安全生产主体责任，将装修项目工程发包给不具备装修装饰相关资质的嘉有福公司，未对承包单位的安全生产工作进行统一未开展安全检查，未能及时消除事故隐患。综上所述，该公司对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项由县应急管理局依法依规进行行政处罚。

同样不具备装修装饰相关资质的鼎威公司，未与鼎威公司签订书面合同，未签订专门的安全生产管理协议，未开展安全检查，对于鼎威公司使用不符脚手架、工人未佩戴劳保用品等安全隐患，未及时督促整改。综上所述，该公司对本起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一（一）项规定，建议由县应急管理局依法依规进行行政处罚。

鼎威公司，未落实企业安全生产主体责任，未取得装饰装修相关工程资质便承接装修项目工程，未为现场工人提供安全帽等符合国家标准或者行业品，作业现场未采用符合安全生产条件的脚手架，未对从业人员进行安全生产教育培训和考核。综上所述，该公司对本起事故发生负有责任。依据《中华全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由县应急管理局依法依规进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，防止类似事故发生，事故调查组提出以下事故整改和防范措施：

一是落实隐患排查治理工作。陆元帅公司、嘉有福公司、鼎威公司要按照《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法性文件要求，建立、健全本单位的安全生产责任制，全面落实安全责任；制定生产安全事故隐患排查治理制度，加强对施工区域安全生产管理，及时消除生安全生产事故要及时上报。

二是提高安全管理能力，规范使用设备设施。陆元帅公司、嘉有福公司、鼎威公司安全管理人员要加强安全业务学习，增强安全管理能力，严格按照规章及规范性文件要求，采购符合国家标准和行业规范的安全设备和设施，禁止为作业人员提供不具备安全生产条件的设备和设施。

三是加强对承包单位统一管理，严禁以包代管。陆元帅公司、嘉有福公司、鼎威公司要加强对承包单位的资质审核，严禁将装饰装修项目发包给不具件或者相应资质的单位或者个人。存在发包时要与承包单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同中约定各自的安全生产管理职责，要对承包单工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

四是县住建部门要按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程质量管理条例》等法律法规要求，切实加强全县装饰装作，会同相关部门健全装饰装修管理制度和标准规范，建立权责清晰的接诉处置机制，加强监督管理，强化装饰装修相关企业的资质管理和指导监督，加全管理所涉企业和人员的培训力度，保障人民群众生命财产安全。

广西陆元帅食品有限公司“7.7”

一般高处坠落死亡事故调查组

2023年10月13日

①《建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》（JGJT128-2019）8.1.1规定：“门式脚手架搭设前，应按现行行业标准《门式钢管脚手架》JG13的规定的基本尺寸、质量和性能进行检查，确认合格后方便使用”；9.1.1规定：“搭拆门式脚手架应当由架子工担任，并应经岗位作业能力培训考核合格后，持证

②《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）3.2.1规定“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动保护用品”。

③《中华人民共和国建筑法》第二十二条规定：“建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。”《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款规定：“生产经营单位不得将生产经营项备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

④《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理

全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

⑤《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号令）第二条第二款规定：“本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、纟安装工程及装修工程。”第二十条规定：“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”

⑥《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

⑦《中华人民共和国安全生产法》第四十五条规定：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育使用规则佩戴、使用。”。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育从业人员，不得上岗作业。”

⑨《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

⑩《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体